勐捧镇曼赛龙沙场“7•02”一般事故调查报告

来源：勐腊县应急管理局　　访问次数：2444　　发布时间：2023-05-29

勐捧镇曼赛龙沙场“7·02”一般事故调查报告

2022年7月2日16时10分左右，勐腊县勐捧镇曼赛龙沙场工人在检修沙场抽水泵时发生一起事故，事故共造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第三条第一款第（四）项、第十九条第二款和第二十条第二款之规定，需成立事故调查组。事故调查组由勐腊县人民政府授权县应急管理局牵头，勐捧镇人民政府、县公安局、县发展和改革局、县水务局、县人力资源和社会保障局、县总工会、勐哈供电所等相关工作人员组成，邀请县纪委监委参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过周密详实的现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

勐腊佳亨砂石场（统一社会信用代码：92532823**********）成立于2017年2月14日，法人为岩某某，企业地址位于云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐捧镇勐哈村委会曼赛龙村路边，所属行业为非金属矿物制品业，经营范围包含：河沙加工、销售。2020年12月24日取得营业执照，登记机关为勐腊县市场监督管理局。

二、相关合同签订情况

勐腊纳新投资开发有限公司（甲方，统一社会信用代码：9153282**********）与黄某某于2022年6月24日签订采场承包合同，合同编号：NX-CB-2022-062403，项目名称：勐腊县河道采砂场承包权，采砂位置：勐捧镇南腊河曼采区，事发位置：勐捧镇曼赛龙小组大门口堆砂场。按照《勐腊县水务局关于准予纳新投资开发有限公司11个可采区河采砂的行政许可决定书》（腊水许〔2022〕20号）及《勐腊县人民政府关于同意移交勐腊县河道砂石经营权的批复》（腊复〔2021〕396号），甲方作为勐捧镇南腊河段5号采砂场经营权权利人，于2022年6月21日，组织勐捧镇南腊河段5号采场承包权公开拍卖，乙方为该砂场最终竞得人，双方已签订《成交确认书》，本合同约定的勐捧镇南腊河段5号采砂场，度控制开采量1万立方米，承包开采量0.58万立方米，开采深度1米。

勐腊佳亨砂石场（勐捧镇南腊河段5号采砂场，甲方）与陈某某于2022年3月16日签订“劳动合同”，地址：勐腊县勐捧镇勐哈村委会曼赛龙旁，厂名：佳亨砂石场，合同期1年（2022年3月15日至2023年3月15日）。2022年8月5日，申请人曹某某（陈某某之母）向勐腊县劳动人事争议仲裁委员会提出请求，请求陈某某（死者）与被申请人勐腊佳亨砂石场自2022年3月16日至2022年7月2日之间存在劳动关系，经勐腊县劳动人事争议仲裁委员会仲裁裁决书（腊劳人仲案字〔2022〕第041号）裁决如下：陈某某与被申请人勐腊佳亨砂石场签订名称为“劳动合同”的书面合同，但合同内容实际是承包承揽关系，不予支持申请人曹某某的仲裁请求，因此陈知银与勐腊佳亨砂石场实际为承包承揽关系。

三、事故发生经过、现场勘验、现场救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2022年3月15日，陈某某（死者）召集了5名工友（分别是汪某某、黄某某、谭某某、张某某、万某某）共同负责勐腊佳亨砂石场内砂石的生产加工，7月2日下午，砂石场在进行生产经营活动，大约15时，从外面回来的陈知银看见加工机器没有运转就过去查看，才发现是1号水车堵住了，导致淤沙堆积，于是就和工友们一起检修。检修过程中，工友们打算用3号抽水泵从河边抽水上来清理淤沙，但是3号抽水泵的水管出现问题需要修理，陈知银在断开3号抽水泵电源后便下到河边去检修水管，其间陈某某在检修过程中需要用到铁丝、小刀等工具，就让工友黄明英拿给他，黄某某拿好工具后便走下去，刚开始时并没有注意到，直到走到河岸边才发现陈某某上半身露在水面外，下半身在水里，头部朝南，面部朝下，整个人趴倒在牛筋管上，喊叫后也没有回应。

（二）现场救援及善后处理情况

黄某某看见后便想把他拉上岸，但是拉不动，于是就通知其他工友一起来帮忙，5名工人合力把陈某某从水里拉上岸，并对他进行了人工呼吸和胸部按压，16时23分，黄某某拨打120急救电话，16时53分，120救护车到达现场，经医护人员查看急救后，诊断陈某某已死亡。

（三）善后处理情况

目前勐腊佳亨砂石场与死者家属双方正在进行司法程序诉讼，未就死亡赔偿相关事宜达成一致，陈某某遗体已于2022年7月17日火化，相关善后工作已处理完毕，家属已返回昭通。

（四）事故现场勘验情况

1.死者距离河岸边横向距离为1.5米，纵向距离为4米；2.案发当日，死者所处位置水深2.24米；3.现场有铁丝、安全帽、小刀等物件。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况。

事故共造成1人死亡。

死亡人员信息：陈某某，男，汉族，1987年9月22日出生，户籍所在地：云南省昭通市**********。

（二）直接经济损失情况

因双方正在进行司法程序诉讼，未就死亡赔偿相关事宜达成一致，事故造成直接经济损失未能确定。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

经事故调查组现场勘验和调查取证，陈知银个人不具备安全生产条件，在对机械设备检维修时，未及时发现检维修作业过程中存在的安全隐患，立即停止检维修作业，未设置现场监护人，不满足安全检维修前提下擅自一人进行检维修作，主观上不重视安全生产工作，思想上麻痹大意，自我安全意识差，导致事故的发生。

2022年7月15日，死者家属请求对陈某某尸体解剖、查明死亡原因，司法鉴定机构西双版纳明信司法鉴定中心于202年7月16日进行尸体鉴定，7月25日对陈知银的尸体解剖结果出具司法鉴定意见书，鉴定意见：陈某某系心功能衰竭、溺并窒息等联合作用相互促进死亡。

综上所述，根据事故调查组现场勘验和调查取证结果结合西双版纳明信司法鉴定中心鉴定意见，陈某某自身生理因和落实安全检维修措施不到位导致溺水身亡是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

此次事故发生的间接原因主要有：一是勐腊佳亨砂石场未对3号抽水泵检修作业过程中存在的风险进行辨识并采用有效的管控措施；将生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

二是勐腊佳亨砂石场主要负责人岩某某安全生产履职不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除3号抽水泵检修作业过程中存在的事故隐患，将公司的生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

三是勐腊佳亨砂石场安全管理员黄某某安全生产履职不到位，未组织开展危险源辨识和评估，落实本单位3号抽水泵处的安全管理措施；未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，将公司的生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

（三）事故性质

勐捧镇曼赛龙沙场“7·02”事故共导致一人死亡，是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理意见

勐腊佳亨砂石场，未对3号抽水泵检修作业过程中存在的风险进行辨识并采用有效的管控措施；将生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、第四十九条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款的规定，建议由勐腊县应急管理局给予处120000元（壹拾贰万元整）罚款的行政处罚。

（二）对有关责任者的责任认定

岩某某作为勐腊佳亨砂石场主要负责人，安全生产履职不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除3号抽水泵检修作业过程中存在的事故隐患，将公司的生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项、第四十九条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款的规定，建议由勐腊县应急管理局给予处10000（壹万元整）罚款的行政处罚。

黄某某，作为勐腊佳亨砂石场安全管理员，安全生产履职不到位，未组织开展危险源辨识和评估，落实本单位3号抽水泵处的安全管理措施，未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，将公司的生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）项、第（五）项、第四十九条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款的规定，建议由勐腊县应急管理局给予处10000（壹万元整）罚款的行政处罚。

陈某某，勐腊佳亨砂石场砂石加工工人。未及时发现3号抽水泵检修作业过程中存在的事故隐患，采取有效管控措施，未及时停止检维修作业，选择冒险作业，主观上不重视安全生产工作，思想上麻痹大意，自我安全意识差，导致事故的发生。鉴于其已在事故中死亡，不予追究。

七、事故防范和整改措施

为防范类似事故再次发生，相关行业主管部门要加强对所属行业的监管，勐腊佳亨砂石场要从此次事故中认真吸取事故教训，举一反三，为避免类似事故的发生应做好以下工作：

（一）相关行业主管部门要加大执法检查力度、宽度、严度，按照“零容忍”的态度开展隐患排查整治，帮助企业完善和落实安全生产主体责任链条、制度成果、管理方法和工作机制，从根本上消除事故隐患。

（二）生产经营单位主要负责人、现场负责人和安全生产管理人员，要严格按照安全生产相关法律法规的规定，认真履行职责，切实加强安全生产管理工作。

（三）生产经营单位应建立健全并实施安全生产规章制度和操作规程，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围等内容，并严格进行监督和考核，保证全员安全生产责任制的落实。

（四）生产经营单位应加强对施工现场作业人员的安全管理，教育和督促从业人员严格执行本单位制定的安全生产规章制度和安全技术操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。针对生产作业过程中可能出现的违章指挥、违规作业、违反劳动纪律行为制定和完善切实可行的安全管理措施。

（五）生产经营单位应加强对施工人员的安全生产教育和培训工作，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产设备检修规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。应当为施工人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。

（六）生产经营单位应根据本单位的生产经营特点，对安全生产设备进行经常性检查，及时处理安全问题；督促施工人员严格执行本单位的安全生产规章制度，及时制止或纠正作业过程中的违规违章行为；危险作业安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

附件1：勐捧镇曼赛龙沙场“7·02”一般事故调查报告处罚的相关法律条款

附件：

勐捧镇曼赛龙沙场“7·02”一般事故处罚的相关条款

《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正版）

第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

第一百零三条　生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责

任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照规定对施工项目进行安全管理的，责令限期改正，处十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。以上施工单位倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质的，责令停产停业整顿，吊销资质证书，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

友情链接

西双版纳州人民政府 (http://www.xsbn.gov.cn/)　景洪市人民政府 (http://www.jhs.gov.cn/)

勐海县人民政府 (http://www.ynmh.gov.cn/)

主办： 勐腊县人民政府办公室

技术支持：勐腊县电子政务服务中心

联系电话:0691-8161029

网站标识码：5328230030

ICP备案号：滇ICP备14004378号-1 (https://beian.miit.gov.cn/)

滇公网安备 53282302000003号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=5328

网站地图 (/nav.dhtml)

为确保最佳浏览效果，建议您使用以下浏览器版本：IE浏览器9.0版本及以上； Google Chrome浏览器 63版本及以上； 360浏览器9.1版本及以上，且IE内核9.0及以上。